拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３０５２１
起案日	令和　８年　３月２４日
特許庁審査官	倉持　俊輔　　３２０９　２Ｊ００
特許出願人代理人	園田・小林弁理士法人　様
適用条文	第４９条第６号（原文新規事項） 第３６条第６項第２号（明確性）

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（原文新規事項）この出願は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、下記の点で国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面（以下「原文」という。）に記載した事項の範囲内にないから、特許法第４９条第６号に該当する（同法第１８４条の１８参照）。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由１（原文新規事項）について
（１）
・請求項１-２７
　請求項１には「分析物が前記カートリッジから溶出した後、使用されたカートリッジが、１～１０ｖ／ｖ％酢酸、１ｖ／ｖ％ギ酸、又は１ｖ／ｖ％トリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）中で前記マトリックスを洗浄すること・・・によって、再使用のために準備され」ることが記載されている。
　これに対し、原文には「the cartridge, following a prior analyte detection elution, is washed at least once in a buffer such as 1-10% acetic acid, e.g., 1%, 5%, or 10% acetic acid, 1% formic acid, or 1% trifluoroacet

ic acid (TFA)」（クレーム２２，［００７］，［００５０］，［００６１］，［００７６］等を参照。）等という記載はあるものの、酢酸、ギ酸、又はトリフルオロ酢酸の単位「％」が、「ｖ／ｖ％」であることを明示的に示す記載は見出せない。
「％」の単位には「ｖ／ｖ％」のみならず、「ｗ／ｖ％」や「ｗ／ｗ％」もあり得るところ、原文に記載された「％」を「ｖ／ｖ％」とする具体的根拠が不明である（出願人は、令和８年２月１０日付け意見書において、誤訳訂正書における補正の根拠について何ら具体的な意見を述べていない。）。
したがって、請求項１の上記記載は、原文に記載した事項の範囲内でない。

●理由２（明確性）について
（１）
請求項１４に記載の「前記凍結保護剤」が、「カートリッジ」が「含」む「ｃ）凍結保護剤」を指すのか、「再使用のために準備され」る際に「凍結保護剤を含む緩衝液中で前記マトリックスを洗浄する」ための「凍結保護剤」を指すのか、いずれであるか、又は両者であるのか不明確である。
したがって、請求項１４及びこれに従属する請求項１５-２７に係る発明の範囲は不明確である。

（２）
請求項１５に記載の「前記カートリッジを少なくとも３０℃に加熱することによってマトリックスは乾燥され、続いて室温で少なくとも１時間保存される」ことが、請求項１に記載の「再使用のために準備され」る際に、「前記カートリッジを少なくとも３０℃に加熱することによってマトリックスは乾燥され、続いて室温で少なくとも１時間保存される」ことを意味するのか否か不明瞭である。
請求項１６-１７についても同様のことをいうことができる。
したがって、請求項１５-１７及びこれらに従属する請求項２５に係る発明の範囲は不明確である。

（３）
請求項２２に記載の「前記溶液」は選択的に引用される請求項１９及びこれに従属する請求項２０にしか現れないため、請求項２１を引用する場合には何を指すのか不明である。
したがって、請求項２２及びこれに従属する請求項２３，２５に係る発明の範囲は不明確である。

（４）
請求項２４に記載の「前記方法での使用」は選択的に引用される請求項１９及びこれに従属する請求項２０にしか現れない（請求項２１は「使用」ではなく、

「調製」である。）ため、請求項２１を引用する場合には何を意味するのか不明である。
　したがって、請求項２４及びこれに従属する請求項２５に係る発明の範囲は不明確である。

（５）
　請求項２５に記載の「分析物の溶出に続いて」は、選択的に引用される請求項１９及びこれに従属する請求項２０，２２-２４にしか現れないため、請求項２１及びこれに従属する請求項２２-２４を引用する場合には、何を意味するのか不明である。
　したがって、請求項２５に係る発明の範囲は不明確である。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞
　この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断（PA2J）　倉持俊輔（くらもち　しゅんすけ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５０
※ ○○○○@jpo.go.jp（上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	倉持　俊輔	
３６１１	３２０９	